第 14 章

企業と従業員の関係

第1節　職場の労働環境等にかかわる問題
第2節　労働組合と使用者との関係
第3節　労働者災害補償保険法（労災保険法）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　職場の労働環境等にかかわる問題

この節で学ぶこと

現在、労働者にかかわる問題として、労働者の就業環境を害する各種のハラスメントが社会問題と化している。職場におけるハラスメント行為は、労働者が能力を十分に発揮することの妨げになるだけでなく、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為であり、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障、貴重な人材の損失、社会的評価への悪影響などに繋がりかねない、重大な問題である。これらに対応するため、労働関連法を中心として、各種の立法や法改正が相次いでいる。

この節では、各種のハラスメントおよびこれらを規制する法律の重要なポイントについて説明する。

3級の学習項目

男女雇用機会均等法（セクシュアル・ハラスメント）、労働施策総合推進法（パワー・ハラスメント）、その他のハラスメント

1　セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）

（1）セクシュアル・ハラスメントとは

職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、職場での性的な言動により、労働者がその労働条件につき不利

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

益を受け、または性的な言動により労働者の就業環境が害されることをいう。職場において労働者の意に反する性的な言動がなされ、それを拒否したことで、当該労働者がその労働条件につき解雇、降格、減給等の不利益を受けるものを「対価型セクシュアル・ハラスメント」、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなり能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該労働者の就業上看過できない支障が生じるものを「環境型セクシュアル・ハラスメント」という。

（2）職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策

職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（男女雇用機会均等法）による規制がなされている。

事業主は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

講じなければならず、事業主は、労働者が相談を行ったこと、または事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない（男女雇用機会均等法11条1項2項）。この措置を講じない場合、厚生労働大臣による勧告等を受けることがあり、さらに、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表されることがある。

このほか、他の事業主が講ずるセクシュアル・ハラスメント防止のための措置の実施に関し、当該他の事業主から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない（男女雇用機会均等法11条3項）。

なお、セクシュアル・ハラスメントは、女性労働者に対する行為だけでなく、男性労働者に対する行為も対象になる。

（3）セクシュアル・ハラスメントに対する法的措置

セクシュアル・ハラスメントが発生すると、加害者は、民法（不法行為）や刑法（不同意わいせつ罪、暴行罪、強要罪等）に基づく責任を負う。また、加害行為が「事業の執行につき」従業員によってなされた場合は、企業（使用者）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

の使用者責任（民法715条）が問題となる。さらに、企業（使用者）は、被用者が働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務を負っていることから、セクシュアル・ハラスメント被害があるにもかかわらず、これを放置した場合には、使用者は債務不履行責任を問われる可能性もある。

しかし、セクシュアル・ハラスメントの有効な防止は、法律に規定を設けるだけで実現できるものではない。そのためには全社をあげて職場の健全な環境を作ることが不可欠であり、職場の一人ひとりの相手を思いやる自覚が最も重要である。

2　パワー・ハラスメント（パワハラ）

（1）パワー・ハラスメントとは

パワー・ハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることをいう。「その雇用する労働者の就業環境が害されること」には、被害者が害されたというだけでは不十分であり、一定の客観性が必要であるとされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）職場におけるパワー・ハラスメント対策

職場におけるパワー・ハラスメントについては、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（労働施策総合推進法）において、事業主に防止措置を講じることを義務付けている。

具体的には、事業主は、パワー・ハラスメントに関して、労働者からの相談に応じ、雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

事業主は、労働者がパワー・ハラスメントの相談を行ったことや、パワー・ハラスメントの相談への対応に協力した際に、事実を述べたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることが禁止されている（労働施策総合推進法30条の2第2項）。

都道府県労働局長は、紛争の解決の援助のために、必要な助言・指導または勧告をすることができ、勧告に従わない事業主名を公表することができる（労働施策総合推進法30条の5・33条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

職場におけるハラスメント行為には、様々なものがあり、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントもその1つである。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（育児・介護休業法）は、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けている。

育児・介護休業法上、事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育または家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度等の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならず、労働者が当該相談を行ったことまたは事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない（育児・介護休業法25条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　カスタマー・ハラスメント

近年、セクハラやパワハラのほかに、職場におけるハラスメントとして問題となっているのが、顧客等から労働者に対する「カスタマー・ハラスメント」である。

カスタマー・ハラスメントについては、他のハラスメント同様に、民法（不法行為責任、使用者責任等）や刑法（暴行罪、強要罪等）に基づく責任が問題となる。また、旅館業法のように、カスタマー・ハラスメントを行った顧客等に対するサービスを拒むことができる旨の規定を設けている法令もある。

このほか、厚生労働省は、「カスタマー・ハラスメント対策企業マニュアル」を公表しており、カスタマー・ハラスメントの防止に関する条例を制定する地方自治体も現れている。

このような動きを受けて、企業においても、カスタマー・ハラスメントへの対応マニュアルの策定、研修等によるカスタマー・ハラスメントへの対応力向上などの対策が進められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　労働組合と使用者との関係

この節で学ぶこと

憲法28条は、労働者の団結権、団体交渉権および団体行動権（争議権）という労働三権を定めており、労働組合法は、同条の趣旨に基づき定められている。

労働組合は、労働者がその労働条件につき使用者と対等の立場で交渉すべく団体行動を行うために結成される団体等であり、この交渉で締結された労働条件についての取決めが労働協約である。企業は、労働協約の効力、および労働組合法により禁止される不当労働行為とはどのようなものかを押さえておく必要がある。

この節では、労働協約、不当労働行為に関する事項の重要なポイントについて説明する。

3級の学習項目

労働組合法、労働関係調整法についての基本的事項

3級の復習 【1】【2】

【1】労働基準法

労働基準法は、原則として、労働者を1人でも使用するすべての事業または事務所に適用される。労働基準法は、労働条件の最低基準を定め、これに違反する使用者を罰則と行政官庁による監督指導をもって取り締まる

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法律である。なお、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、当該無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。

　労働基準法で定める基準が遵守されているかどうかを監督するために、労働基準監督署が設置されている。労働基準法では、主に下記の規制がなされている。

労働契約の期間	労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年（一定の労働契約にあっては5年）を超える期間について締結してはならない（労働基準法14条）。
損害賠償額の予定の禁止	使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない（労働基準法16条）。 ただし、この規定は、金額を予定することを禁止するものであり、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではない。
賃金支払いの諸原則	賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない（労働基準法24条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

労働時間	使用者は、原則として労働者に、休憩時間を除き、1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働させてはならない（法定労働時間、労働基準法32条）。 使用者が、労働者に、法定労働時間を超えて労働（時間外労働）させることができるのは、災害や公務等のために臨時の必要がある場合や「三六協定」（後述参照）に基づく場合に限られる。
休日	使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日または、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない（法定休日、労働基準法35条）。
時間外労働・法定休日労働	使用者は、事業場の過半数労働組合（ない場合には労働者の過半数代表者）との間で書面による協定（三六協定）を結び、行政官庁に届け出ることにより、法定労働時間を超え、または法定休日に労働させることができる（労働基準法36条）。 使用者が労働者を法定労働時間を超えて労働させたり、1週1日または4週4日の法定の休日に労働させると、時間外労働または休日労働として、所定の割増賃金を支払わなければならない（労働基準法37条）。 なお、一定の業務については、労使委員会の決議等を要件として、労働基準法上の労働時間・休憩・休日・深夜割増賃金などの規定が適用されない（高度プロフェッショナル制度、労働基準法41条の2）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

年次有給休暇	使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない（労働基準法39条1項）。 使用者は、年次有給休暇を労働者が請求する時季に与えなければならない。ただし、その請求された時季に有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季に与えることができる（単に請求を拒否することはできない。労働基準法39条5項）。これを時季変更権という。 また、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年次有給休暇のうち5日は有給休暇を使う時季を指定しなければならない（労働基準法39条7項）。
就業規則	常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない（労働基準法89条）。 就業規則の内容は、憲法・労働基準法・労働組合法等の法令や当該事業場に適用される労働協約に反してはならない。所轄労働基準監督署長は、法令または労働協約に牴触する就業規則について変更命令を出すことができる（労働基準法92条）。
解雇	使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払わなければならない（労働基準法20条）。 なお、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる（解雇権濫用法理、労働契約法16条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【2】労働者派遣法

派遣労働の法律関係を明確にし、派遣労働者の保護を図るために、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（労働者派遣法）が定められている。

労働者派遣とは	自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする（労働者派遣法2条1号）。
派遣禁止業務	何人（なんぴと）も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない（労働者派遣法4条1項、労働者派遣法施行令2条）。 ① 港湾運送業務 ② 建設業務 ③ 警備業務 ④ 一定の医療関係業務

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

派遣元・派遣先・派遣労働者の間の法律関係	派遣元事業主： 自己の雇用する労働者を他人（派遣先）に派遣する。 派遣労働者とは雇用関係、派遣先とは労働者派遣契約関係にある。 派遣労働者： 派遣元事業主に雇用される労働者である（労働契約は派遣元事業主との間で締結する）が、派遣先の指揮命令の下、労働に従事する。 派遣先： 他人（派遣元事業主）の雇用する労働者の派遣を受けて、自己の指揮命令のもとに労働に従事させる。派遣労働者の労働時間、休憩、休日、職場環境については労働法上の責任を負う。
労働者派遣と請負との違い	労働者派遣は、労働者が雇用関係にはない派遣先の指揮命令を受ける点において、労働者が注文主から指揮命令を受けない請負と区別されている。この点について、事業者間において締結された契約が、名目上請負契約または委任契約とされていても、実態として、その業務に従事する労働者を注文者または委任者の事業場等に常駐させ、注文者または委任者が、当該労働者に対しその業務遂行方法や、休日・休憩等の労働条件について直接指揮命令をすると、実質的な労働者派遣の関係とされる（偽装請負といわれる）ことがある。この場合に、請負人または受任者が派遣元事業主としての許可を怠っていると、労働者派遣法違反とされることがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　労働組合〔labor union〕とは

労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体または連合団体である（労働組合法2条）。したがって、例えば、共済事業その他福利事業のみを目的とする団体や、主として政治運動や社会運動を目的とした団体は、間接的に労働者の経済的地位向上に役立つ可能性を持っていても、労働組合とはいえない。また、その結成にあたって使用者の承認等は不要であり、使用者は労働組合の結成にあたって介入することはできない。

また、労働組合の自主性を保持するため、使用者は労働組合に対して経費援助を行ってはならない。

2　労働協約〔collective labor agreement〕

（1）労働協約とは

労働組合が、使用者との交渉によって定めた労働条件等についての取決めを労働協約という。労働協約は、①合意事項を書面に作成し、②両当事者が署名または記名押印することによってその効力を生ずる（労働組合法14条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

労働協約は、期間の定めのない協約を除き、3年を超える有効期間の定めをすることはできない。3年を超える期間を定めたとしても、有効期間は3年とみなされる。有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名または記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。この場合の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない（労働組合法15条）。

（2）労働協約と労働契約・就業規則の効力

労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効であり、その部分については労働協約の定める基準による（労働組合法16条）。また、就業規則は、当該事業場に適用される労働協約に反してはならず、所轄労働基準監督署長は労働協約に抵触（ていしょく）する就業規則の変更を命じることができる（労働基準法92条）。このように、労働協約には、労働契約・就業規則より優先する規範的効力（きはんてきこうりょく）がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

労働協約は、当該労働協約を締結した労働組合の構成員である労働組合員にのみ適用されるのが原則である。ただし、1つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が1つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者も当該労働協約の適用を受ける（一般的拘束力、労働組合法17条）。

3　不当労働行為〔unfair labor practices〕

（1）不当労働行為の禁止

労働組合を結成し、使用者と交渉することは、労働者の正当な権利である。これらの権利を不当に侵害する使用者の行為は、労働組合法により不当労働行為として禁止されている（労働組合法7条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）不当労働行為の類型

不当労働行為には、以下の類型がある。

①　正当な組合活動などを理由とする不利益取扱いおよび黄犬（こうけん）契約の締結

使用者は、労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、もしくは結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことなどを理由として、人事、給与等について不利益な取扱いをしてはならない。

黄犬契約とは、労働組合への不加入または脱退を条件とする労働契約のことをいう。

②　正当な理由がない団体交渉の拒否

③　労働組合の結成、運営に対する支配介入および労働組合の運営経費に対する経理上の援助

労働組合の経費の支払いにつき使用者が経理上の援助を与えることは原則として許されない。ただし、次の事項はこの経理上の援助から除かれている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

a）労働時間中に団体交渉が行われた場合に、その時間の賃金を支給すること

b）厚生資金または福利等の基金に対する寄附

c）最小限の広さの組合事務所の供与

④　労働委員会の手続に関与したことを理由とする不利益取扱い

（3）不当労働行為の救済方法

使用者が不当労働行為に該当する行為をしたときには、裁判所における救済のほか、特別な審査・救済の方法が労働組合法で定められている（労働組合法27条以下）。この審査を担当させるための行政機関として、労働委員会（中央労働委員会・都道府県労働委員会等）が設置されている（労働組合法19条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）等の改正

2024年5月に、育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、各種の措置を講ずる必要があるため、育児・介護休業法等が改正された。改正内容の概要は、次の通りである。

1　子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

(1)柔軟な働き方を実現するための措置など（2025年10月1日施行）

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられる（改正育児・介護

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

休業法23条の3第1項)。当該措置の個別の周知・意向確認が義務付けられる(改正育児・介護休業法23条の3第5項6項)。

　当該措置として、次の5項目から事業主が2項目を選択する必要がある。

① 始業時刻変更等の措置(フレックスタイム、時差出勤など)
② 在宅勤務の措置
③ 所定労働時間の短縮措置
④ 新たな休暇の付与
⑤ 省令で定める措置

(2)所定外労働の制限の対象拡大(2025年4月1日施行)

　所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲が、改正前の3歳までの子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大される(改正育児・介護休業法16条の8第1項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)テレワークの活用促進(2025年4月1日施行)

3歳未満の子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加される(改正育児・介護休業法24条2項)。

(4)子の看護休暇の適用範囲の拡大(2025年4月1日施行)

子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲が、現行法の小学校就学前から、小学校3年生まで拡大される(改正育児・介護休業法16条の2第1項)。

勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止される(改正育児・介護休業法16条の3第2項)。

(5)仕事と育児の両立に係る労働者の個別の意向の聴取と配慮(2025年10月1日施行)

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮が事業主に義務付けられる(改正育児・介護休業法21条1項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進（2025年4月1日施行）

①　育児休業の取得状況の公表義務の対象が、（改正前の）1,000人超の労働者を常時雇用する事業主から、300人超の労働者を常時雇用する事業主に拡大される（改正育児・介護休業法22条の2）。

②　育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が事業主に義務付けられる（改正次世代育成支援対策推進法12条1項3項）。

③　次世代育成支援対策推進法の有効期限を延長

次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年延長し、2035年3月31日までとされる（改正次世代育成支援対策推進法附則2条。2024年5月31日施行）。

3　介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等（2025年4月1日施行）

①　労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことが事業主に義務付けられる（改正育児・介護休業法21条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備（労働者への研修等）が事業主に義務付けられる（改正育児・介護休業法21条3項）。

③ 介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止される（改正育児・介護休業法16条の3第2項）。

④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークが追加される（改正育児・介護休業法24条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　労働者災害補償保険法（労災保険法）

この節で学ぶこと

労働災害が生じた場合の補償については、労働基準法で災害補償制度が設けられている（労働基準法第8章）。この災害補償は使用者の無過失責任であるが、使用者による補償であるため、使用者の補償能力によっては確実に補償されないことがある。そのため、使用者による補償を社会保険として実施することによりその履行を確実にするために労災保険制度が設けられている。

この節では、労災保険の適用対象、業務災害・通勤災害に該当するための要件に関する重要なポイントについて説明する。

3級の学習項目

労働契約に適用される法律についての基本的事項

1　労働者災害補償保険法（労災保険法）〔Industrial Accident Compensation Insurance Act〕

（1）労災保険の目的

労働者災害補償保険の目的は、次に示す保険給付および社会復帰促進等事業により労働者の福祉の増進に寄与することである（労災保険法1条・2条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

保険給付	・保険事故に対して必要な保険給付 ・二次健康診断等給付
社会復帰促進等事業	・被災労働者の社会復帰促進事業 ・被災労働者等の援護事業 ・労働者の安全および衛生の確保等事業

ここで、「保険事故」とは、次のものによる労働者の負傷、疾病、障害、死亡等である。

・業務上の事由
・複数事業労働者（兼業や副業をする複数就業者）の2以上の事業の業務を要因とする事由
・通勤

労災保険制度は、労働基準法で定められた使用者の無過失責任である災害補償責任の履行を確保するための制度であり、強制適用の原則の下に労働者を1人でも使用している事業者に加入義務が課され、事業主が保険料の全額を負担することとしている。労災保険が行うことのできる保険給付は、次の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 業務上の災害に関する保険給付
② 通勤災害に関する保険給付
③ 二次健康診断等給付

（2）労災保険の適用対象

労災保険は、原則として事業の種類や規模の如何を問わず労働者が使用される事業に適用される。また、その事業に使用される労働者については、事業内における地位、雇用形態、勤続年数、国籍などの区別はなく、労働者と認められる限りは、常用、臨時、パートタイマーなども、適用の対象となる。

ただし、法人の代表権・業務執行権を有する役員等や、事業主と同居している親族等は、原則として労災保険の適用対象とならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（労災保険の適用対象）

	原則	適用を受ける場合
法人の代表権・業務執行権を有する役員等	労災保険の適用対象とならない。	代表取締役が選定されている株式会社において、業務執行権を有しない取締役が、代表取締役の指揮命令を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている等の実態が認められれば、その限りにおいて、当該取締役は労働者として扱われる。
事業主と同居している親族	労災保険の適用対象とならない。	同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務または現場作業等に従事し、かつ次の条件を充たせば、労働者とみなされ労災保険の適用対象となる。 ①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること ②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること 特に、始業および終業の時刻、休憩時間、休日等、および賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払時期等について就業規則等の規定により、労働者と同様に管理されていること（昭54.4.2基発153号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

中小事業主	労災保険の適用対象とならない。	常時300人（卸売業・サービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人）以下の労働者を使用する事業主は、特別加入によって労災保険の適用を受けられる。 ただし、次の要件を充たし、政府の承認を受けることが必要である。 ①その事業における労働者に関して労災保険関係が成立していること ②労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること ③中小事業主および家族従事者等すべてを包括して加入すること
外国人労働者	不法就労であっても労災保険の適用対象となる。	

（3）業務災害〔employment injury〕と認められる要件

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいう。業務災害に関しては、労災保険法に基づき保険給付が行われる（労災保険法7条）。業務災害と認められるためには、一般的に、次の「業務遂行性」を充たした上で、「業務起因性」を充たす必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

業務遂行性	業務災害に対する保険給付は、労災保険の適用事業に労働者として雇用され、就労していることが原因で発生した災害に対して行われるものであるため、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下・管理下にある状態で起きた災害である必要がある。
業務起因性	労災保険法7条の「業務上」とは、業務が原因となったという意味であり、業務と災害との間に一定の因果関係があることをいう。

業務遂行性が認められる場合の具体例としては、次のような例を挙げることができる。

① **事業主の支配下・管理下で業務に従事している場合**

所定労働時間内や残業中に事業場施設で業務に従事している場合がこれに当たる。

② **事業主の支配下・管理下にあるが業務に従事していない場合**

休憩時間や就業時間前後で業務に従事していない時間に、事業場施設内にいる場合がこれに当たる。

③ **事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合**

出張や社用での外出等により事業場施設外で業務に従事している場合がこれに当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）どのような災害が業務災害に該当し得るか。

A）業務災害として認定された事例として、次のようなものがある。

《休憩時間中の災害が業務災害と認定された事例》

① 休憩時間中、作業所に帰るため通常通行するトロの軌道上を通行中に、安全設備の欠陥によって自然に移動してきたトロの下敷きになって死亡した場合

② 休憩時間中、断崖絶壁の作業場から崖下へ水くみに行って転落した場合

など

《出張中の災害が業務災害と認定された事例》

① 自宅から直接出張地へ行くため、列車に乗車すべく自転車で駅に向かう途中での踏切事故により死亡した場合

② 出張地で風土病にかかった場合

など

出張中の災害については、事業主が包括的に責任を負っている以上、特別の事情がない限り、出張過程の全般について業務遂行性が認められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《業務遂行性》

①　事業主の支配下・管理下で業務に従事している場合

所定労働時間内や残業中に事業場施設で業務に従事している場合がこれに当たる。この場合における災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況等が原因で発生するもの（業務起因性が認められる）と考えられ、特段の事情がない限り、業務災害と認められる。また、用便等の生理的行為等については業務に付随する行為として取り扱われるため、生理的行為等のために一時的に業務から離れていても業務遂行性が認められる。

②　事業主の支配下・管理下にあるが業務に従事していない場合

休憩時間や就業時間前後で業務に従事していない時間に、事業場施設内にいる場合がこれに当たる。この場合、事業主の支配管理下にあると認められるが、実際に業務に従事していない（私的行為）。私的行為によって発生した災害は業務起因性が認められず業務災害とは認められない。ただし、事業場の施設・設備や管理状況等が原因で発生した災害は業務災害となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③　事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

出張や社用での外出等により事業場施設外で業務に従事している場合がこれに当たる。この場合、事業主の管理下を離れてはいるが、労働契約に基づき事業主の命令を受けて就業している（業務遂行性が認められる）ため、事業主の支配下にあるといえ、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、業務災害と認められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）通勤災害〔commuting injury〕と認められる要件

通勤災害は、往復の通勤途上における災害であって、業務災害と同様の補償を受けられる。労災保険法上、通勤とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路（鉄道、バスなどの通常利用する経路、これに代替する経路など）および方法（公共交通機関を利用したり、自動車や自転車などを本来の用法に従って使用する場合など、通常用いられる交通方法）により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされている。

① 住居と就業の場所との間の往復

② 就業の場所から他の就業の場所への移動

始業前や終業後に他の事業場で勤務等をしている労働者（いわゆる二重就職者）の第一の事業場から第二の事業場（ただし、第一の事業場・第二の事業場ともに労災保険の適用にかかる事業場であることが必要）への移動も通勤とされる。

③ 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

労災保険法上、単身赴任者が、その赴任先の住居から家族の住む自宅へ帰省する場合などの住居と住居との間の移動は、一定の要件の下で、通勤とされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

通勤の定義における「合理的な経路」は、通勤のために通常用いられる経路であり、例えば、交通機関ストなどがある場合に、迂回してとる経路も「合理的な経路」と認められる。また、共働きの夫婦がマイカーに相乗りで通勤する場合も、著しく遠回りでなければ「合理的な経路」と認められる。

もし、労働者が上記の移動の経路を逸脱または中断した場合は、原則として当該逸脱または中断の間およびその後に生じた災害は通勤災害の対象とはならない。ただし、当該逸脱または中断が、日用品の購入など日常生活上必要な一定の行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除き、その後合理的な経路に復せば通勤として取り扱われる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）どのような行為が日常生活上必要な行為に該当するか。

A）通勤行動の逸脱・中断があっても、それが日常生活上必要な行為で一定の最小限度のものであるならば、その後合理的な経路に復せば通勤と認定され得る。厚生労働省令は、次の行為を「日常生活上必要な行為」と定めている。

① 日用品の購入その他これに準ずる行為

② 職業訓練、学校教育法1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為

④ 病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為

⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母ならびに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護（継続的に又は反復して行われるものに限る）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

したがって、例えば、早退して診療所へ立ち寄ることや、共働きの夫婦が通常の経路にあるスーパーマーケットに立ち寄って食材を購入することなどは日常生活上必要な最小限度の行為に当たり、合理的な経路に復するまでの間は通勤とはならない（当該行為の間に生じた災害は通勤災害に当たらない）が、その後通常の経路に復した後は、通勤と認められ、そこで生じた災害は通勤災害に当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）いかなる者が通勤災害における単身赴任者に該当するか。

A）通勤災害でいう単身赴任者は、転任に伴い、その転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、その転任の直前の住居に居住している配偶者、子または父母・親族と別居することとなった者をいう。

　また、この場合の住居間の移動については、赴任先住居から帰省先住居への移動が業務に従事した当日または翌日に行われた場合や、帰省先住居から赴任先住居への移動が業務に就く当日または前日に行われた場合には、就業との関連があるとして差し支えないとされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD